РЕКЛАМА

Дело № 5-5218/2021

Номер дела: **5-5218/2021**

УИН: **14RS0035-01-2021-012231-81**

Дата начала: **08.06.2021**

Дата рассмотрения: **07.07.2021**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Холмогорова Людмила Иннокентьевна**

Статьи КоАП: **20.6.01**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Михайлова Юлия Дмитриевна	Статьи КоАП: 20.6.01	

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			09.06.2021
Подготовка дела к рассмотрению	Назначено судебное заседание		09.06.2021
Рассмотрение дела по существу	Производство прекращено	Объявление устного замечания в соответствии со ст.2.9 КоАП	07.07.2021

Постановление

Дело №5-5218/2021

14RS0035-01-2021-012231-81

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Якутск 07 июля 2021 года

Судья Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) Холмогорова Л.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, в отношении в отношении должностного лица, руководителя ___, Михайловой Юлии Дмитриевны, ___

установил:

07 июня 2021 года ведущим специалистом отдела государственного контроля и надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в отношении должностного лица, ___ от 27.05.2021 года, Городского округа «г.Якутск», Михайловой Ю.Д. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1. ст.20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

В судебном заседании должностное лицо, Михайлова Ю.Д., ее представитель Мазанова Е.А. вину в совершении административного правонарушения не признали, суду пояснили, что ни Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры и для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ни Разъяснения, данные заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Брагиным И.В. и Первым заместителем Министра просвещения РФ Глушко Д.Е. «Об организации работы общеобразовательных организаций», а также Приказ Министерства просвещения РФ от 16.03.2021 года № «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» не содержат требований по использованию средств индивидуальной зашиты (маски и перчатки) для организаторов аудиторий уполномоченных ГЭК, а также руководителей ППЭ. Обязательное требование по соблюдению масочно-перчаточного режима предусмотрено лишь для персонала пищеблоков (п.2.3 Правил). Организаторы, указанные в протоколе (в аудиториях № 018 и № 023) в феврале 2021 года прошли вакцинирование от Covid 19, что подтверждается сертификатами о вакцинации (копии сертификатов прилагаются). Прием работ участников ОГЭ ___ Михайловой Ю.Д., уполномоченным членом ГЭК ФИО1 (работник МОБУ СОШ № 15) осуществлялся уже после окончания экзамена, когда учащиеся уже покинули ППЭ, кроме того в течение экзаменов кабинеты обрабатывали рециркуляторы. Все перечисленные нарушения являются малозначительным правонарушением, не повлекли каких-либо негативных последствий для жизни и здоровья работников, а также учеников МОБУ СОШ № 15, их законных прав и интересов, не создали угрозы третьим лицам и не привели к возникновению имущественного ущерба. Кроме того, ранее ППЭ МОБУ СОШ № 15 не допускало нарушений предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Просят суд признать Михайлову Юлию Дмитриевну невиновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Производство по делу прекратить.

Представитель Департамента по контролю и надзору Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в судебное заседание не явился.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы административного дела, приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Объективная сторона указанного правонарушения выражается в невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" предусмотрено, что чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Действие Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы (далее - организации) и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со ст. 2 указанного Федерального закона правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (статья 19 Закона №68-ФЗ).

В силу подпункта «а2 » пункта «а» статьи 10 Закона № 68-ФЗ Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Согласно подпункту «б» пункта 3, подпунктам «в», «г» пункта 4 Правил поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №417 (далее – Правила), при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Таким образом, граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.61 КоАП РФ как за нарушение Правил, так и за нарушение обязательных, а также дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», дополнен пунктом 16 - коронавирусная инфекция (2019- nCoV).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) определено обеспечить введение ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции.

Указанным Федеральным законом органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены полномочиями принимать в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 настоящего Федерального закона, могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" статьи 10 указанного Федерального закона.

Пунктом 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)» постановлено определить, что правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), действуют до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В силу п. 2.2 Правил граждане, за исключением проживающих на территориях населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, обязаны соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении: аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена; органов государственной власти и местного самоуправления; зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановки всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения); иных общественных мест.

Судом установлено, что при просмотре на основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2021 г. № Д 12-06/340 «О проведении контрольных мероприятий в дни проведения итоговой государственной

аттестации в пунктах проведения экзамена и региональном центре обработки информации» видеозаписи через систему видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» ППЭ № 709 в рамках контрольных мероприятий по соблюдению утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, приказом Минпросвещения России № 104. Рособрнадзора № 306 от 16.03.2021 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году», приказом Минпросвещения России №105, Рособрнадзора №307 от 16.03.2021 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», дополнение к письму «О присутствии должностных лиц Минобрнауки в пунктах проведения экзамена в период экзаменов» № 01-18/1352 от 16.04.2021г.. Указа Главы РС (Я) «О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году от 24.08.2020 №1387 (в ред. Указов Главы РС (Я) от 14.11.2020 №1515. Указа Главы РС (Я) «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфнеции (COVID-19) на территории РС (Я) от 27.04.2020 №1143 (в ред.Указов Главы РС (Я) от 15.05.2021 №1256). Рекомендаций Управления Роспотребнадзара по Республике Саха (Якутия) от 01.06.2020 №14-00- 03/47-4909-2020. В городе Якутске, 27 июня 2021 года, в 10.00 ч. в ходе контрольного мероприятия, онлайн - наблюдения «Смотри ЕГЭ» в проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по предмету «Математика» в ППЭ №, находящегося в здании МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №15» Городского округа «г.Якутск» Республики Саха (Якутия), г.Якутск, ____ ФИО2., ведущим специалистом Департамента по контролю и надзору Минобрнауки РС (Я) было выявлено нахождение в период ОГЭ в ППЭ № 709: в аудиториях № 018, № 023 с 09:00ч. до 13:35ч. одной из организаторов, в штабе №7777 персоналами работников с 10:00ч. до конца экзамена (до 14ч.00м.), 6 человек, без соблюдения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

Должностное лицо, Михайлова Юлия Дмитриевна, ___, в день ОГЭ в ППЭ №709 27.05.2021 г., как ответственное лицо, должна была обеспечить проведение ГИА в ППЭ № 709, в соответствии с требованиями Правил, Указов Главы РС (Я), и Рекомендации Роспотребнадзора РС (Я). Таким образом, в условиях ведения режима повышенной готовности, должностным лицом, Михайловой Юлией Дмитриевной, ___, во время ОГЭ в ППЭ № 709, недостаточно обеспечено соблюдение требований вышеуказанных Правил, а именно: по одной из организаторов аудиторий №018 и №023, в течение экзамена (с 09:00 до 13.35м.) находились в аудитории без масок и перчаток, подходили к участникам ОГЭ и раздавали материалы экзамена, персонал работников ППЭ №709 (6 человек) находились 27 мая 2021 года в штабе № 7777 (с 10:00 до 14:00), без средств индивидуальной защиты (несоблюдение масочно-перчаточного режима), а также при приеме работ участников ОГЭ в 13:30м. от организаторов аудиторий уполномоченный ГЭК ФИО3., работник школы и Михайлова Ю.Д., ___, принимали документы без масок и перчаток, не соблюдены дистанции до других граждан (от организаторов аудиторий) от 1,5 до 2 метров (социальное дистанцирование).

Вышеуказанные действия организаторов и персонала работников ППЭ №709 создали реальную угрозу массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях напряжения санитарно-эпидемиологической обстановки среди участников ОГЭ и работников в ППЭ №709, что является недопустимым.

При указанных обстоятельствах, действия должностного лица, Михайловой Ю.Д., как ответственного ___ на 27.05.2021 года образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуаций.

Вина должностного лица, Михайловой Ю.Д., подтверждается протоколом об административном правонарушении.

В силу положений ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица, Михайловой Ю.Д., составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, содержит все необходимые сведения для рассмотрения дела, в том числе в нем описано событие вмененного ей административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в связи с чем, отвечает признакам допустимости доказательства по делу.

Совокупность перечисленных выше доказательств полно и объективно отражают событие административного правонарушения и вину должностного лица, Михайловой Ю.Д. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, при таких обстоятельствах, действия ее правильно квалифицированы по данной статье.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного правонарушения, совершение правонарушения впервые.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

постановил:

Признать виновной должностное лицо, ___ от 27.05.2021 года, Городского округа «г.Якутск», Михайлову Юлию Дмитриевну, ___, в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, назначить ей административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Верховный суд РС(Я) со дня получения или вручения копии постановления.

Судья Л.И. Холмогорова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».